

Fls.

Processo: 0011857-95.2024.8.19.0002

Processo Eletrônico

Réu preso

Classe/Assunto: Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP); Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2º - CP); Destruição, Subtração Ou Ocultação de Cadáver (Art. 211 - Cp); Crime Ou Contravenção Contra Idoso (Art. 61, Lei 10.741/03); Fato Atípico (Art. 29, Cp)

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Réu: LUCAS DE SOUZA FREITAS

Réu: RONNY BATALHA FERNANDES

Registro de Ocorrência 951-00552/2024 03/12/2024 79ª Delegacia Policial

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Daniel da Silva Fonseca

Em 14/08/2025

Despacho

I - Tendo em vista o decurso de mais de 80 dias desde a prisão dos acusados e considerando o disposto no p. único do art. 316 do CPP, este modificado pela Lei 13964/2019 (Pacote Anticrime), passo a analisar a necessidade da manutenção do decreto de prisão preventiva.

Depreende-se dos autos que os denunciados LUCAS e RONNY, com inequívoco propósito de matar, concretaram o corpo da vítima MARCOS, após desferirem diversos golpes, mediante ações perfurocortantes, as quais foram a causa eficiente de seu óbito.

No caso, o periculum libertatis permanece hígido, estando presentes no trinômio gravidade, periculosidade e repercussão do fato, sendo certo que as condições pessoais eventualmente favoráveis aos acusados, como residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, conforme já assentado pela jurisprudência.

De fato, a imputação recai sobre crime de natureza grave e que, por ora, não recomenda a substituição da prisão por qualquer outra medida cautelar.

Inalterados, portanto, os fundamentos adotados por ocasião da decretação da prisão preventiva a fls. 149-151 e manutenção de fls. 312-322, aos quais me reporto como razões para a manutenção da custódia cautelar.

II - Fl. 432 - Dê-se ciência ao Ministério Público.

III - Cumpra-se o despacho de fl. 424, em sua íntegra. Providenciem-se os atos necessários à realização do julgamento designado para o dia 22/04/2026, às 10 horas.

Niterói, 14/08/2025.

Daniel da Silva Fonseca - Juiz em Exercício



Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Daniel da Silva Fonseca

Em ____/____/____

Código de Autenticação: **4CTE.B9PD.FB2T.LMA4**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

